

0000207-78.2018.8.26.0095

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Brotas

Foro: Foro de Brotas

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... na súmula 443 do STJ, em relação ao crime de roubo - Cabível o regime semiaberto, diante da quantidade de pena imposta - O réu permaneceu provisoriamente preso por tempo inferior ao necessário à alteração benéfica de regime."

(TJSP; Apelação Criminal 0002051-53.2017.8.26.0530; Relator (a): Amable Lopez

Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Olímpia - Vara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brotas

Foro de Brotas

1ª Vara

Praça Nove de Julho, nº 26, Brotas-SP - cep 17380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000207-78.2018.8.26.0095 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000207-78.2018.8.26.0095

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 09/2018 - Delegacia de Polícia de Brotas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY FERNANDO CARDOSO e outro

Juíza de Direito: Dra. MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de WESLEY FERNANDO CARDOSO e MATHEUS FERNANDO PEREIRA, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, §1º, §4º, II (terceira figura) e IV do Código Penal, porque, supostamente, no dia 31 de julho de 2017, durante a madrugada, na residência situada à Rua Achilles Serafim, 110, na cidade e Comarca de Brotas/SP, os acusados teriam subtraído, para si ou para outrem, mediante concurso de agentes e mediante escalada, uma bicicleta BMX, cor amarela, de propriedade de Clemerson Adriano Nicoletti.

Segundo consta na denúncia, no dia em questão, os denunciados se deslocaram até o imóvel acima mencionado e, escalando o muro lateral, adentraram no local, subtraindo uma bicicleta BMX, que estava na garagem. Realizadas diligências, policiais civis conseguiram localizar a bicicleta subtraída na posse de Matheus, conforme descrito no Relatório NR. 03 (fls. 07/08). Indagados, os denunciados confessaram a prática do furto (fls. 14/15 e 29/30).

Recebida a denúncia em 26 de julho de 2018 (fls. 41/42), o processo seguiu seu trâmite natural.

Os réus foram citados (fls. 78 e 80) e apresentaram defesa prévia (fls. 81/85 e 98/103).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Nas alegações finais, o d. Representante do Ministério Público pediu a parcial procedência da pretensão penal apenas em relação a Wesley. Argumenta que ele confessou até perante a própria vítima; que a bicicleta foi encontrada dentro da residência de Wesley; que a bicicleta foi subtraída ao menos por Wesley e, posteriormente, foi colocada dentro da residência do réu. Quanto a Matheus, afirma que há apenas indícios de sua ligação com os fatos. Pede o afastamento das qualificadoras, por não terem sido comprovadas. Requer também o afastamento da causa de aumento do repouso noturno. Na dosimetria da pena, pede a condenação no mínimo legal, regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Defensora dos réus, por sua vez, pediu a absolvição de ambos os acusados, por aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a incidência da atenuante da confissão e aplicação de pena mínima, com conversão da pena em restritivas de direitos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto: Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida, conforme estabelecem os tribunais superiores:

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...) "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (STJ: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos).

O entendimento firmado no Tema 934 apenas seguiu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do RE 102940, o voto do relator, Min. Moreira Alves, direcionou-se para igualar o marco temporal da consumação do delito criminal com o delito civil (vício da posse), por isso, o repetido termo "inversão da posse".

Portanto, considera-se invertida a posse a partir do momento em que se torna possível à vítima saber do ocultamento; momentos posteriores, como a fuga com a coisa em seu poder, na esteira do já explicitado pelo Min. Moreira Alves, são mais do que suficientes para atestar a consumação.

Feitas essas considerações, no caso em análise, foram comprovadas a materialidade do crime e de sua autoria.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 05/06 e 09/11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, pelos termos de depoimento de fls. 14/15, 22, 25/26 e 29/30, pelo laudo pericial de fls. 18/21, pelo auto de entrega de fl. 24, pelo relatório final de fls. 34/35, bem como pela prova oral colhida.

No que concerne à autoria, ela é certa e recai apenas sobre o acusado Wesley.

A vítima Clemerson Adriano Nicoletti, guarda civil municipal, em juízo, afirmou que

sua esposa sentiu falta da bicicleta; que não encontraram no quintal; que depois a polícia civil recuperou a bicicleta e, segundo eles, o indivíduo indicou o local; que a bicicleta estava na garagem da frente; que a bicicleta era uma cross amarela; que o muro lateral era muito baixo na época, de 1,5m mais ou menos; que encontraram a bicicleta um tempo depois; que a bicicleta foi recuperada; que não conhecia Wesley nem Matheus; que teve contato com um deles quando estava na Delegacia; que ele falou que estava só; que na época a bicicleta era uns 250, 300 reais; que guardavam na área do fundo; que sentiram falta alguns dias depois; que não viram nenhum movimento na casa.

A testemunha Rogério Munhoz Figueiredo, policial civil, em juízo, disse que Wesley e outros rapazes na época estavam furtando bicicletas; que recuperaram a bicicleta com Wesley; que recuperaram outras bicicletas; que houve bicicletas encontradas com terceiros; que Wesley confessou o furto; que foram várias bicicletas que eles furtaram; que recuperaram diversas; que eles confessaram a prática dos furtos; que Matheus é um menino que morava na rua Maria Castaldi Bonatti no bairro Jardim Felicidade; que não se recorda de ter encontrado bicicleta em poder dele.

A testemunha Mário de Barros Frate Nunes, policial civil, em juízo, teve seu depoimento dispensado por ambas as partes.

Os réus tiveram revelia decretada, nos termos do artigo 367 do CPP.

Como se viu acima, o acusado Wesley confessou, perante a autoridade policial, terem praticado o delito de furto, durante o repouso noturno.

Em relação ao acusado Matheus, entendo, na linha do exposto pelo Ministério Público, que, os elementos informativos colhidos na investigação não foram minimamente confirmados em juízo, razão pela qual deve ser absolvido, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A vítima disse ter visto apenas o réu Wesley na Delegacia. A testemunha, por seu turno, relatou não se recordar de ter encontrado a bicicleta na posse de Matheus. Nessa linha de raciocínio, oportuno mencionar que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda o decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos.

Caso outra interpretação fosse adotada, estar-se-ia condenando alguém com fundamento em meros indícios, deduções e presunções não alicerçados em provas concretas e indubitadas, em desacordo com os ditames constitucionais e processuais penais.

Em relação ao acusado Wesley, entendo que há elementos suficientes para condenação. É certo que a confissão não deve ser aferida de forma isolada, mas em conjunto com o restante da prova colhida. Em outras palavras, sozinha, a confissão não justifica um juízo condenatório, mas, por outro lado, quando situada na mesma linha dos demais elementos produzidos, em conformidade e harmonia, pode ser valorada pelo juízo para produzir uma sentença condenatória.

Nesse sentido:

"Furto qualificado - Autoria e materialidade demonstradas - Confissão confirmada pelos demais elementos probatórios - Provas suficientes à condenação, que sequer foi impugnada - Furto consumado, diante da inversão da posse da res furtiva - Afastada a exasperação sobre as básicas - A mera duplicidade de qualificadoras não serve como fundamento para o aumento - Entendimento semelhante ao esposado na súmula 443 do STJ, em relação ao crime de roubo - Cabível o regime semiaberto, diante da quantidade de pena imposta - O réu permaneceu provisoriamente preso por tempo inferior ao necessário à alteração benéfica de regime."

(TJSP; Apelação Criminal 0002051-53.2017.8.26.0530; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Olímpia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021).

No caso em análise, a confissão foi ratificada pelos demais elementos aos autos coligidos, sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima e pela testemunha que explicou que Wesley estava na posse de diversas bicicletas que haviam sido furtadas, tendo ele confessado o furto da bicicleta que pertence à vítima em questão.

Provada a materialidade delitiva, passo à análise da tipicidade do fato.

Na linha do exposto pelo Ministério Público e pela Defesa em suas alegações finais, com efeito, as qualificadoras de concurso de pessoas e de escalada não foram comprovadas, pois i) o laudo de fls. 18/21 é genérico e a conduta do acusado não foi presenciada por ninguém que pudesse descrever como se deu a entrada no imóvel em questão; e ii) não restou demonstrada a participação de outras pessoas, não ao menos pelas provas produzidas sob o contraditório em juízo, sendo vedada, reiterar-se, a condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos.

A causa de aumento do repouso noturno verifica-se quando o ato é cometido entre o pôr e o nascer do sol, seja o local residência ou estabelecimento comercial (AgRg no REsp 1.251.465 - MG, rel. Min. Gilson Dipp, 2.10.2003), mesmo quando desocupados ou inabitados (STJ HC 29153 - MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 4.2.2014), e aplica-se a todas as figuras do furto, seja ele simples, privilegiado ou qualificado (ver STF HC 130952/MG, rel. Min. Dias Toffoli, 3.5.2016, e Nucci, Código Penal comentado, glosa 14 ao art. 155).

No caso, a majorante deve ser afastada também pelo fato de que ninguém presenciou a conduta do acusado, sendo certo que a bicicleta foi encontrada dias depois. Não há, portanto, elementos suficientes para condenação por furto majorado.

No que concerne ao pedido da defesa de aplicação do princípio da insignificância, tenho que, no caso, não se está diante de crime bagatela. O princípio é de reconhecimento excepcional e atine aos casos em que a lesão ao bem jurídico seja, de fato, irrelevante, sopesadas as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto.

Analisando o conjunto fático probatório, reputo que não é cabível a aplicação do princípio, pois, no caso dos autos, o furto teve como objeto material uma bicicleta de aproximadamente R\$250,00. Nesse ponto, entendem os Tribunais Superiores ser inaplicável o princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (STJ, AgRg no AREsp 1831624/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Na análise da figura privilegiada, que é compatível inclusive com as qualificadoras, - exceto a do abuso de confiança (enunciado 511 da Súmula do STJ, STJ HC 424745/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018 e STJ, HC 387780/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017), vê-se que a lei exige ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada.

Importante ressaltar também que as duas turmas da Terceira Seção do STJ (competência criminal) adotam como parâmetro mínimo para aplicação do privilégio o valor do salário mínimo, o qual deve ser temperado com outras circunstâncias, como a condição financeira da vítima para saber se é "de pequeno valor a coisa furtada", além do prejuízo causado:

Para a caracterização do furto privilegiado um dos requisitos necessários é o pequeno valor do bem subtraído, podendo o valor do salário mínimo ser adotado, em princípio, como referência. Todavia, esse critério não é de absoluto rigor aritmético, cabendo ao juiz da causa sopesar as circunstâncias próprias ao caso. AgRg no HC 246338/RS, Quinta Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado o valor do salário mínimo como parâmetro para aplicação do privilégio no crime de furto, critério esse que, todavia, não é absoluto, podendo ser consideradas as circunstâncias que permeiam o caso concreto. 2. Forçoso afastar a aplicação do privilégio na hipótese em que o bem furtado foi avaliado em R\$ 1.000,00, (um mil reais) valor superior ao do salário mínimo vigente à época do fato (5/1/2015), que era de R\$ 788,00 e não há nos autos maiores informações acerca das especificidades do fato concreto, notadamente quanto à repercussão dessa quantia em face da capacidade financeira da vítima. AgRg no REsp 1706416/SP, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018.

Na aplicação do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do Código Penal), o salário mínimo vigente à época dos fatos vem sendo utilizado como parâmetro para se

atribuir à coisa furtada a qualidade de "pequeno valor". Porém, não se trata de um critério absoluto. Deve ser considerado juntamente com as demais circunstâncias do delito. HC 401574/SP, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

(..) Noutro vértice, o art. 155, § 2º, do Código Penal - CP condiciona a aplicação da forma privilegiada à satisfação simultânea de duas condições: (a) a primariedade do agente, condição de ordem subjetiva; e (b) o pequeno valor da res furtiva, condição de ordem objetiva. Com efeito, a coisa subtraída de pequeno valor entende este Superior Tribunal de Justiça - STJ ser aquela que não ultrapassa o valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Precedentes. (AgRg no HC 471.213/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019) (grifei).

Ademais, impende considerar o teor da Súmula 511 do STJ: "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva."

No caso concreto, foi subtraída uma bicicleta, que, segundo o auto de avaliação de fl. 23, foi avaliada em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Sobre as condições financeiras da vítima, nada se apurou.

Como se trata de furto simples, porém dentro das dependências de residência, entendo aplicável o instituto e mais adequada a incidência da figura enquanto causa de diminuição de pena, escolhendo-se a fração mínima de 1/3, o que faço com fundamento no artigo 383, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, não socorre em favor do réu nenhuma causa excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

Portanto, diante da confissão, do depoimento da vítima, do testemunho do policial, é possível afirmar, sem dúvidas, que o réu Wesley deve ser julgado como incurso nas penas do artigo 155, §2º, do Código Penal.

Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena do réu Wesley, conforme as diretrizes do artigo 68 do Código Penal.

Primeira etapa:

No que tange à culpabilidade, deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a prática delitosa, sempre levando em conta o que era exigível aos agentes, na situação em que o fato ocorreu. À vista disso, reputo que não lhes é desfavorável.

Os réus não possuem antecedentes criminais, conforme se verifica das certidões e folhas de antecedentes juntadas às fls. 46/52.

A conduta social, consistente na forma como os indivíduos se comportam perante a sociedade, não foi suficientemente apurada.

A personalidade do agente diz respeito à "sua índole, à sua maneira de agir e de sentir, ao próprio caráter do agente. Deve-se averiguar se o crime praticado se afina com a individualidade psicológica do agente, caso em que essa sua personalidade voltada ao delito pesará em seu desfavor" (in: Celso DELMANTO. Código Penal Comentado. 6. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 111). Não há, nestes autos, informações suficientes a respeito, motivo por que deixo de valorá-la.

Ademais, há que se considerar o teor da Súmula 444 do STJ.

Os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime. No caso, avidez por lucro fácil, em detrimento de terceiros, o que é característica inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do crime são as condições que gravitam a prática da infração penal e que são relevantes no caso concreto. No caso, entendo que são inerentes às características do tipo penal.

As consequências do crime são os efeitos da conduta do agente, o maior ou o menor dano (ou risco de dano) para a vítima ou para a própria coletividade. No caso em análise, entendo que as consequências não ultrapassam o que é inerente às características do tipo penal, tendo em vista que o objeto foi recuperado e

devolvido.

Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do fato. Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1 ano e 10 dias-multa.

Segunda etapa:

Não há circunstâncias agravantes, porque o réu é primário.

Incidem as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal, uma vez que era menor de 21 anos à época dos fatos e confessou a prática do crime espontaneamente. Deixo de valorá-las tendo em vista o óbice da Súmula 231 do STJ.

Terceira etapa:

A pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço) devido ao reconhecimento do privilégio do artigo 155, §2º, do Código Penal, de modo que a pena deve ser reduzida para 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato (artigo 49, § 1º, do Código Penal), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena imposta, a primariedade dos condenados e a falta de várias circunstâncias judiciais negativas, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Verifico que os condenados não são reincidentes; as circunstâncias judiciais não lhes são desfavoráveis; o montante de pena aplicado é inferior a 4 (quatro) anos; e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça. Com fundamento artigos 43; 44, caput, incisos I, II e III, bem como o seu § 2º; 45, § 1º, e 46, todos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja:

i) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, cumprindo uma hora por dia de condenação, junto a entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução. A prestação de serviços à comunidade, aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade, consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao acusado a serem realizadas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres. Devem ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho (artigo 46, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Incabível o sursis, diante da substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (artigo 77, inciso III, do Código Penal).

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade".

Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime.

Entretanto, no caso dos autos, os réus não foram presos preventivamente. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

Considerando a quantidade de pena imposta, o regime inicial fixado e a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não se encontram presentes os requisitos e pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório a respeito ou pedido expresso da vítima (art. 387, IV, CPP). Com efeito, não pode o magistrado, de ofício, fixar o valor mínimo na sentença condenatória, sem que, previamente, tenha-se discutido o montante eventualmente devido, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido

processo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido apresentado na denúncia para condenar o acusado WESLEY FERNANDO CARDOSO à pena de 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, calculados na base do valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data do fato, por estar incurso no artigo 155, §2º, do Código Penal, no regime inicial aberto, convertendo-se a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços nos termos acima fixados. Ainda, em relação a MATHEUS FERNANDO PEREIRA, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória relativa à imputação do delito narrado na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ainda, condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, concedo-lhe o benefício da justiça gratuita.

Comunique-se a vítima acerca desta sentença (CPP, art. 201, § 2º).

Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
- b) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- c) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF;
- d) expeça-se guia de execução.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

Após, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Brotas, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA